

1502913-05.2020.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502913-05.2020.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502913-05.2020.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2241316/2020 - 03º D.P. RIO CLARO, 9272070 - 03º D.P. RIO CLARO, 5484/20/924 - 03º D.P. RIO CLARO, 5738/20/924 - 03º D.P. RIO CLARO, 2241316 - 03º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonatas Aparecido dos Santos de Souza

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Jonatas Aparecido dos Santos de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, e parágrafo 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 90/91.

Não houve prisão em flagrante.

A denúncia foi recebida no dia 16 de fevereiro de 2022, conforme decisão de fls. 92/93.

O réu foi regularmente citado (fls. 130), e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 135/136, por meio da Defensoria Pública.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas as vítimas, duas

testemunhas comuns, e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia. A Defensoria Pública, também em alegações orais, requer a improcedência da ação penal, alegando inicialmente preliminares de nulidade processual, diante da não apreensão, pela Autoridade Policial, da mídia mencionada pela vítima, contendo as cenas do delito. A ausência de tal elemento probatório, que segundo a vítima teria sido veiculada até mesmo em redes sociais, segundo a defesa, conduziria até mesmo ao reconhecimento de ausência de justa causa para a ação penal. Alega que a não juntada da mídia contendo as imagens do delito configuraria nulidade, que contaminaria todas as provas daí advindas. Alega também que o réu teria sido conduzido coercitivamente até o Distrito Policial de forma ilegal, pois não penderia contra ele qualquer mandado de prisão, ou mesmo mandado intimando-o a comparecer perante a Autoridade Policial. A ilegal condução do réu, de forma coercitiva, e sem qualquer ordem judicial nesse sentido, também implicaria em nulidade que afetaria todas as demais provas. Alega também que o réu negou a autoria do delito, que com ele não foram encontrados quaisquer objetos relacionados ao delito, não havendo assim substrato probatório que permita a condenação. Em caso de procedência, requer o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, a qual não foi apreendida. Requer ainda o afastamento da regra do concurso formal de delito, alegando que o réu teria praticado crime único, uma vez que ambas as vítimas integram o mesmo núcleo familiar. Ainda em caso de condenação, requer a fixação do regime inicial menos gravoso do que o fechado para o início de cumprimento da pena. É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Jonatas Aparecido dos Santos de Souza, a prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2ª-A, inciso I, do Código Penal. Uma vez que a conduta atingiu duas vítimas, também incidiria a regra do concurso formal, prevista no artigo 70 do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 08 de setembro de 2020, por volta de 12h30min, as vítimas Julian Legatzki e Maria Lúcia Bito Legatzki, encontravam-se na frente do imóvel situado na rua 05, n. 3011, bairro São Judas, nesta cidade de Rio Claro, momento em que foram abordadas pelo réu e outro indivíduo não identificado, que ocupavam uma moto, e, mediante ameaça exercida com emprego de armas de fogo, anunciaram o assalto. Enquanto um dos assaltantes arrancava uma corrente de ouro do pescoço da vítima Julian, o outro exigiu que a vítima Maria Lúcia lhe entregasse a aliança de ouro que tinha em sua mão, chegando a forçar a retirada do objeto de seu dedo. Uma vez subtraídas a corrente e a aliança, o réu e seu comparsa fugiram do local. Feito o registro da ocorrência, com o réu teria sido localizada uma corrente de ouro. O réu foi levado até a Delegacia, e reconhecido pessoalmente pela vítima Julian.

Encerrada a instrução, temos que a ação penal é manifestamente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 03/04, registrado no mesmo dia do delito. Os objetos roubados, conforme se verá adiante, não foram recuperados.

A autoria restou igualmente demonstrada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o acusado negou qualquer participação no delito, dizendo que nada sabe a respeito dos fatos, desconhecendo ainda o motivo pelo qual seu nome acabou sendo envolvido.

Contudo, sua negativa não encontra o menor respaldo no restante da prova.

De início, antes da análise da prova testemunhal, entendo que as preliminares de nulidade suscitada pela Defensoria Pública não devem prosperar.

É certo que a vítima Julian, quando ouvida em juízo, declarou ter em mãos uma mídia contendo as imagens do momento do assalto que sofreu, e que chegou a comentar tal fato com a Autoridade Policial, que o orientou a colocar as imagens em um CD, e posteriormente entrega-lo para que fosse juntado aos autos. É certo ainda que a vítima disse não ter tomado tais providências. Ou seja, trata-se de elemento probatório que não foi trazidos aos autos, e sequer foi mencionado na denúncia. A

ausência das imagens, com a devida venia, não tem o condão de provocar nulidade processual alguma, tratando-se de situação que eventualmente poderia apenas enfraquecer o quadro probatório. Não haveria como se declarara a nulidade em razão da não juntada de um elemento probatório cuja existência foi mencionada pela vítima. A condenação, conforme se verá adiante, será respaldada apenas na prova colhida em juízo, sem que haja necessidade de qualquer tipo de menção à referida mídia contendo as imagens do momento do roubo.

Da mesma forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade praticada pelos policiais militares quando conduziram o réu até a presença da Autoridade Policial. Segundo os policiais, o réu foi abordado por se suspeito da prática do roubo em questão, e também porque era foragido da justiça. Conforme boletim de ocorrência de fls.

05/06, o réu foi apresentado em diligência classificada como de "captura de procurado". Na época, vinha cumprindo pena no CDP de Piracicaba, conforme documento de fls. 10/16, de onde resulta que sua abordagem, e posterior condução até a presença da Autoridade Policial, o que possibilitou o seu reconhecimento, revestiu-se de legalidade.

No mais, conforme já dito, a prova oral produzida em juízo permite a condenação segura do réu, nos termos da denúncia.

A vítima Maria Lúcia Bito Legatzki, ouvida em juízo, relatou que na data dos fatos realizava a limpeza do escritório da entidade da qual é presidente, e que estava acompanhada de seu filho. Em determinado momento, dois indivíduos chegaram em uma moto. Ambos desceram armados do veículo, e um deles aproximou-se de Mara, enquanto que o outro foi na direção de seu filho. A vítima inicialmente teria tentado visualizar a placa da moto dos assaltantes, enquanto que aquele que a abordou exigia a entrega de sua aliança, apontando-lhe a arma em sua direção. Em seguida, após o outro assaltante subtrair a corrente de seu filho, ambos os assaltantes fugiram na mesma moto. A vítima disse que ambos os assaltantes faziam uso de armas de fogo, e usavam capacetes. Em juízo, seguindo todas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, a vítima Mara reconheceu prontamente o réu, identificado com a placa contendo o número 3, como sendo um dos assaltantes.

A vítima Julian Legatzki, por vez, descreveu que os fatos ocorreram por volta do meio dia, e que estava jogando no lixo alguns documentos juntamente com sua mãe, quando dois indivíduos chegaram em uma moto, quase atingindo uma caçamba. Em seguida ambos indivíduos desceram da moto armados com pistolas. Um dos assaltantes foi na direção de Julian, e outro na direção de sua genitora. A vítima foi revistada, e em seguida o assaltante exigiu a entrega de sua corrente, que estava escondida debaixo de sua blusa. Julian tirou a corrente pela cabeça, enquanto que o outro assaltante tentava arrancar a aliança do dedo de sua mãe. Alguns dias depois, a vítima foi chamada a comparecer na Delegacia, onde efetuou o reconhecimento pessoal do réu. Segundo a vítima, o réu seria assaltante "especializado" em roubar jóias. Também foi comentado com a vítima que o réu praticava roubos fazendo uso de camisas de manga comprida, como forma de esconder as tatuagens que possui nos braços, dificultando seu reconhecimento. Em juízo, também seguindo todas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, Julian reconheceu o acusado de forma segura, dizendo que jamais esquecerá sua fisionomia em razão do trauma que passou por ter uma arma apontada contra sua cabeça.

Os policiais militares Diego Alcântara Ribeiro, e Carlos Augusto Zebber de Mello, também ouvidos em juízo, relataram que já tinham informações a respeito das características físicas de um dos autores do roubo em questão. Alguns dias após o roubo, as testemunhas depararam-se com o réu na via pública, e o reconheceram em razão das características passadas pela vítima. Em razão disso, o réu foi conduzido até a Delegacia, onde a vítima efetuou o reconhecimento pessoal do acusado. Segundo o policial Carlos Augusto, o réu foi abordado ao sair de um bar, e constava como procurado pela Justiça, razão pela qual foi conduzido até o plantão policial. Carlos Augusto disse ainda que a vítima foi chamada até a Delegacia, onde efetuou o reconhecimento do acusado.

Portanto, balizado o conjunto probatório, ou seja, levando-se em consideração os relatos da vítima em sede policial e em juízo, compreende-se que todas as provas convergem para a tese acusatória, na medida em que revelaram, de forma incontestada,

a responsabilidade do acusado por ter praticado o roubo em questão, mediante concurso de agentes e emprego de armas de fogo.

Ambas as vítimas, repita-se, descreveram a dinâmica dos fatos de forma uníssona, e reconheceram pessoalmente o réu em juízo como sendo um dos seus autores. O reconhecimento, repita-se, seguiu todas as formalidades previstas em lei, tratando-se de prova válida para a condenação, diante da segurança e da sinceridade demonstradas pelos ofendidos. Não há, de outro turno, qualquer elemento concreto para concluir-se que a palavra das vítimas estivesse maculada por falsa percepção do ocorrido, ou ainda que estas teriam se equivocado no reconhecimento, ou que tenham sido influenciadas a fazê-lo.

Consigna-se que a palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida -JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel.Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão que procura contribuir como regra para a realização do justo concreto".(TACRIM; Ap. nº. 1.071.263/0 São Sebastião; 11ª. Câmara; Rel. juiz RENATO NALINI; j.15.9.97; V.U.).

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos. (JUTACrim SP; 94:341; rel. juiz CELSON LIMONGI).

Trata-se de roubo duplamente qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. As vítimas, também no tocante às qualificadoras, foram categóricas ao dizerem que foram dois os autores do delito, e que ambos portavam armas de fogo do tipo pistola. A vítima Julian, conforme visto, disse que o assaltante que o abordou chegou a encostar a arma em sua cabeça, sendo então inviável o afastamento da qualificadora, ainda que as armas não tenham sido apreendidas.

Nesse sentido, consoante entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"ROUBO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019).

Da mesma forma é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Agravos Regimental em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia.Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incursão em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravo regimental improvido". (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe18/06/2019).

"A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp n.961.863/RS), como no caso". (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi.Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019).

"Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP.ROUBO MAJORADO.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO.DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a

apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)” (HC 534.076/SP SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020). Por fim, relativamente ao concurso de crimes, in casu, temos o crime de roubo foi praticado contra duas vítimas distintas mediante uma só conduta. Com efeito, por meio da conduta de abordar ambas as vítimas, e subtrair-lhes bens mediante o emprego de grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, o réu e seu comparsa atingiram dois patrimônios distintos, ainda que de pessoas da mesma família. Trata-se, portanto, de hipótese de concurso formal: os réus praticaram dois crimes de roubo contra vítimas distintas e tinham ciência que os patrimônios eram diversos, em um mesmo contexto fático; no entanto, a ação do réus foi única, havendo unidade de desígnios, dirigida aos três ofendidos, sempre com o objetivo único de atacar o patrimônio alheio, ainda que de pessoas distintas. É o que diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça¹ e também do TJSP, em casos semelhantes:

"ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que o acusado contra elas não se insurge em suas razões recursais. Acusado que, em comparsaria com indivíduos não identificados e com emprego de armas de fogo, adentrou estabelecimento comercial e subtraiu bens pessoais de quatro vítimas. Confissão do acusado. Vítimas que reconheceram pessoalmente o acusado em juízo. Condenação mantida. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA RESPECTIVA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. A apreensão do artefato e a perícia para se aferir sua potencialidade ofensiva são prescindíveis, porque todas as vítimas confirmaram o emprego de arma de fogo na ação criminosa, que foi disparada acidentalmente quando um deles deu uma coronhada em uma das vítimas. Causa de aumento mantida. CONCURSO DE AGENTES. Comprovado pelas declarações das vítimas e, ainda, pela confissão do apelante, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal da conduta do apelante e de seus comparsas, mas também o liame subjetivo deles para a prática delitiva comum. CONCURSO FORMAL. E o reconhecimento do concurso formal próprio entre os roubos cometidos contra as vítimas Wanessa, Lucas, Leandro e João Vitor era mesmo de rigor, haja vista que o acusado e comparsas, mediante uma só ação, atingiram os patrimônios de todas elas. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. Convém pontuar que não se considerou a subtração ao patrimônio de Jonathan, porquanto este, em juízo, disse que não teve bens subtraídos" (TJSP; Apelação Criminal 0003328-02.2018.8.26.0197; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Francisco Morato - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020);

"APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO AGENTE FLAGRADO EM PODER DE PARTE DA RES FURTIVA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade: Flagrado na posse da motocicleta, reconhecido pela vítima e testemunha presencial e confesso na fase administrativa, tem contra si firme e robusta prova acusatória não rechaçada por sua pueril e escoteira retratação. AGENTE QUE INGRESSA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ABORDA DUAS PESSOAS, E EXIGE A ENTREGA DE BENS. CONCURSO FORMAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME ÚNICO. Impossibilidade: Inaceitável, diante do roubo praticado, no interior de um estabelecimento comercial, contra duas pessoas, a alegação de que não tinha ciência da duplicidade de patrimônios. AGENTE COM PÉSSIMOS ANTECEDENTES E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. ABRANDAMENTO DAS PENAS E REGIME INTERMEDIÁRIO. Insuficiência: Não se pode desconsiderar, na dosagem das penas e eleição do regime prisional, o passado criminoso do agente que volta a delinquir. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0008061-94.2011.8.26.0281; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/06/2013; Data de Registro: 05/07/2013). Em igual sentido, temos ainda os seguintes julgados.

"HC 275122/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em

27/06/2014, DJe04/08/2014; HC 194624/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 15/04/2014; HC 282202/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014; REsp 1409943/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 28/10/2013.

Na dosimetria da pena, devem ser consideradas, na primeira fase, as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. O réu possui péssimos antecedentes, contando com condenações definitivas por receptação e roubo, conforme certidão de fls. 118/124 (autos n. 1500152-38.2021, 0003265-23.2009, 0006305-32.2017, e 0013031-37.2008), o que justifica a fixação da pena base em 1/4 acima do mínimo legal, considerando a pluralidade de condenações definitivas, totalizando 05 anos de reclusão, e pagamento de 12 dias multa, diária no mínimo legal.

Na segunda fase, verifico ser o réu reincidente específico (fls. 120, autos n. 0006611-35.2016), o que permite novo acréscimo de 1/6 da pena, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 14 dias multa, diária no mínimo legal.

Na terceira fase, presente a qualificadora do concurso de agentes, visto que o delito foi praticado dois indivíduos, ambos armados, majoro a pena em 1/3, totalizando 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 18 dias multa, diária no mínimo legal.

Presente ainda qualificadora do emprego de arma de fogo, majora-se novamente a pena em 2/3, perfazendo 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, e pagamento de 30 dias multa, diária no mínimo legal.

Por fim, considerando a regra do concurso formal, pois foram duas as vítimas do roubo, conforme acima explicado, aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 15 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, e pagamento de 35 dias multa, diária no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da pena, considerando os maus antecedentes e a reincidência específica, deverá ser o fechado.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar JONATAS APARECIDO DOS SANTOS DE SOUZA à pena de 15 anos, 01 mês, e 13 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 35 dias multa, diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 157, parágrafos 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

O réu poderá apelar da presente em liberdade, expedindo-se mandado de prisão, após o trânsito em julgado.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA